

기후에너지환경부 부패행위 신고자에 대한 포상 규정

제1조(목적) 이 규정은 공직자의 부패행위를 신고한 자에 대하여 포상금을 지급하는데 필요한 구체적인 지급대상, 기준 및 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공무원"이라 함은 **기후에너지환경부와** 그 소속기관의 공무원 및, **기후에너지환경부 장관** 또는 소속기관장과 근로계약을 체결한 직원을 말한다.
2. "부패행위"라 함은 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호의 규정에 의한 부패행위 및 「**기후에너지환경부 공무원 행동강령**」에 명시된 제한 및 금지규정에 위반되는 행위를 말한다.

제3조(지급대상) ① 포상금의 지급대상은 **기후에너지환경부에** 직접 제출 · 접수된 공무원의 부패행위에 관한 신고로서, **기후에너지환경부 감사담당관**에서 조사한 결과 신고내용이 사실로 확인되는 경우로 한다. 다만, 공무원이 자신의 직무수행과 관련하여 신고한 사항에 대하여는 이를 지급하지 아니한다.

- ② 제1항의 규정에 의한 부패행위의 신고는 「국가공무원법」 제83조의2의 규정에 의한 징계사유의 만료되기 전에 신고된 것이어야 한다.

제4조(포상심의위원회) ① 이 규정에 의한 포상금 지급에 관한 사항을

심의 · 의결하기 위하여 **기후에너지환경부** 내에 포상심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회의 위원장은 감사관이 되고, 위원은 **기후에너지환경부** 소속 공무원 중에서 위원장이 지명하는 과장급 3인 내지 5인으로 구성하며, 간사는 감사담당관실 담당 사무관(주무관)이 된다.

③ 위원회의 회의는 위원장이 포상금의 지급 등과 관련하여 필요하다고 인정하는 경우에 구성 · 개최한다.

제5조(포상금의 지급) ① 제3조의 규정에 의한 지급대상자에 대하여는 위원회의 심의 · 의결을 거쳐 예산의 범위 내에서 별표의 기준에 따라 포상금을 지급한다.

② 동일한 공무원의 동일한 부패행위에 대하여 2인 이상이 신고한 때에는 신고 접수순서 및 신고내용의 입증에 기여한 정도 등을 종합적으로 고려하여 각각의 신고자에 대하여 해당 포상금을 분할 지급할 수 있다.

③ 포상금은 신고자가 지정하는 은행계좌에 입금하는 방법으로 지급하되, 계좌입금이 곤란하거나 신고자가 원하는 경우에는 현금으로 지급할 수 있다.

제6조(포상금 지급제한) 부패행위로 신고된 내용 중 다음 각 호에 해당하는 경우에 대하여는 포상금을 지급하지 아니한다.

1. 신고내용이 사실이 아닌 것으로 판명되는 경우
2. 이미 신고 또는 인지되어 조사가 진행 중이거나 종료된 사항으로

새로운 입증자료나 증거의 제출이 없는 경우

3. 신문 · 방송 등 언론매체에 의하여 이미 알려진 경우

4. 위원회에서 포상금을 지급하지 않기로 의결할 경우

5. 신고자가 포상금의 지급을 원하지 않는 경우

제7조(신고자 보호) ① 위원회에 상정되는 모든 서류 및 자료 등에 대하여는 신고자의 신분이 드러나지 않도록 하여야 한다. 다만, 신고자가 신분공개에 동의한 때에는 그러하지 아니한다.

② 위원회의 심의과정에 참여한 위원 및 관련 공무원 등은 신고자의 신분에 관하여 비밀을 준수하여야 한다.

제8조(내부 부패신고자 우대 등) ① **기후에너지환경부** 소속 공무원이 내부부패신고나 상담제도 등을 통해 타인의 부패행위를 신고하거나 불가피하게 받은 금품 등을 클린신고센터에 신고한 경우에 위원회는 포상금 지급과 별도로 해당 신고자의 희망을 고려하여 다음과 같은 인사상 조치를 운영지원과에 건의 할 수 있다.

1. 희망부서 전보 등 인사상 우대

2. 우수·모범공무원 등 표창 추천

② 자기의 부패행위를 신고한 경우에는 징계처분을 감경 또는 면제할 수 있다.

제9조(포상금의 환수) 허위 또는 부정한 방법에 의하여 포상금을 지급받았거나 착오 등의 사유로 잘못 지급된 경우에는 해당 포상금을 환수한다.

제10조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

(대통령훈령 제248호)에 따라 이 규정 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기간은 2017.5.30.까지로 한다.

[별 표]

포상금 지급기준 (제6조 관련)

가. 금품·향응 수수관련 신고

부패행위 등의 유형	포상금 지급기준	상한액
직무와 관련하여 금품·향응을 수수하고 위법·부당한 처분을 한 경우	금품·향응 수수액의 20% 이내	300만원
직무와 관련하여 금품·향응을 수수하였으나, 위법·부당한 처분은 하지 아니한 경우	금품·향응 수수액의 15% 이내	150만원
의례적인 금품·향응 수수의 경우	금품·향응 수수액의 10% 이내	50만원

* 비 고

1. 예산 등 공금을 횡령한 경우에는 그 횡령액을 금품·향응 수수액으로 보아 위 표에 의한 포상금을 지급한다.
2. 위 포상금 지급기준에 의하여 산정된 포상금액이 10만원에 미달하는 때에는 10만원을 지급한다.
3. 위 포상금은 상한액임

나. 기타 부패행위 등의 신고

신고내용에 대한 조사결과	상한액
징계처분 등이 있는 경우	100만원
법령 개정 등 제도개선에 기여한 경우	50만원
기타 기후에너지환경부 소관분야 청렴도 향상에 기여한 경우	30만원